Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра уголовного права и криминологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Уголовное право»
на тему: «Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ»

Выполнил(а): _____
Научный руководитель: _____

Барнаул
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ИСТОКИ ЗАПРЕТА И ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТА 7
1.1. Развитие законодательства о наркотических средствах 7
1.2. Объект и предмет незаконного оборота без цели сбыта 11
ГЛАВА 2. ПРИЗНАКИ ДЕЯНИЯ И ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ 15
2.1. Формы деяния, момент окончания и размер предмета 15
2.2. Субъективные признаки, освобождение и отграничение 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 28

ВВЕДЕНИЕ

Право на охрану здоровья закреплено в статье 41 Конституции Российской Федерации[1]. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) охраняет здоровье населения, устанавливая ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, ядром которого служит статья 228 УК РФ. Конструкция нормы сложна: в одной статье соединены пять действий с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами (приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка), три действия с растениями и их частями, три размерные градации и специальное основание освобождения от ответственности[2]. Такая конструкция порождает устойчивые трудности толкования, которые не снимают ни разъяснения Пленума, ни обновление подзаконной базы.

Масштаб применения нормы виден по судебной статистике. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2025 г. за преступления, предусмотренные частями 1–3 статьи 228 УК РФ, осуждено 39 134 лица (по части 1 23 052 человека, по части 2 15 980, по части 3 102)[3]. Норма устойчиво занимает первое место в структуре наркопреступности: по данным обзора судебной практики, в 2023 г. по статье 228 УК РФ осуждено 53,8 тыс. лиц, или 73,1 % всех осужденных за наркопреступления, в 2022 г. 57,5 тыс. лиц[4]. Практика возвращается к одним и тем же вопросам: как исчислять массу смеси и вещества на носителе, где проходит граница между хранением и покушением на сбыт, при каких условиях выдача остается добровольной.

---

[1] Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статья 41.

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями), статья 228.

[3] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год.

[4] Обзор судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2024 г. (в редакции от 22 декабря 2025 г.).

Нормативная основа подвижна. Перечень контролируемых веществ утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 и действует в редакции от 11 июня 2025 г.[1] Размеры, от которых зависит квалификация, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002. Таблица размеров меняется часто: постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2025 г. № 880 в нее добавлены гексагидроканнабинол и гексагидроканнабифорол с показателями 0,05, 0,25 и 50 граммов, применяемыми с 19 июня 2025 г.[2] Криминообразующий признак размещен в подзаконном акте, а значит, применяется та редакция таблицы, которая действовала на момент совершения деяния, если более поздняя редакция не смягчает положение лица (статья 10 УК РФ).

Квалификацию осложняет близость состава к административному правонарушению. При размере, не достигающем значительного, те же действия при наличии оснований влекут ответственность по статье 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)[3]. Провести такую границу можно только после экспертного исследования, а вывод эксперта зависит от методики, примененной к смесям, растворам и веществам на носителях.

Степень разработанности темы характеризуют работы, посвященные отдельным элементам состава. Признаки объективной стороны разобраны А.А. Афанасьевой, которая определяет момент окончания приобретения и хранения[4], и Д.В. Токманцевым, который считает возможной квалификацию по статье 228

---

[1] Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (в редакции от 11 июня 2025 г.).

[2] О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2025 г. № 880.

[3] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 6.8; постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 5.

[4] Афанасьева А.А. К вопросу об объективной стороне составов, предусмотренных статьей 228 УК РФ // Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96). С. 73.

УК РФ приобретения, хранения и перевозки дикорастущей конопли для хозяйственно-бытовых нужд при условии, что эти действия создают риск немедицинского потребления наркотиков другими лицами[1].

Разграничение статьи 228 и статьи 228.1 УК РФ исследуют А.В. Мусалева, А.В. Беляков, М.А. Дворжицкая и Е.А. Писаревская, которые систематизируют критерии разграничения умысла на сбыт и хранения. Количественные характеристики предмета изучают Л.А. Слюсар, считающая судебную химическую экспертизу единственным способом установления размера, и С.Е. Лебеденко с Е.В. Заер, разобравшие определение массы d-лизергида на бумажных носителях[2]. Основания освобождения анализируют А.Г. Антонов, полагающий, что ситуаций для применения примечания 1 не существует, Е.Н. Курилова с Н.Б. Кутергиным, предложившие уточнить примечание, и С.М. Мальков, оценивающий статью 82.1 УК РФ как компромиссную норму. Бесконтактный сбыт обобщен Н.Б. Гулиевой, Р.Г. Драпезо и В.Н. Шелестюковым по материалам более четырехсот приговоров. Работ, в которых характеристика статьи 228 УК РФ дана с учетом редакций подзаконных актов 2025 г., в доступных публикациях обнаружить не удалось.

Объект исследования составляют отношения, складывающиеся при уголовно-правовой охране здоровья населения от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта. Предмет исследования образуют норма статьи 228 УК РФ, положения Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», подзаконные акты о перечне и размерах, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, обзоры судебной практики и доктринальные работы. Цель работы состоит в том, чтобы установить содержание признаков преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, и

---

[1] Токманцев Д.В. К вопросу о квалификации преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2023. № 3 (52). С. 91.

[2] Лебеденко С.Е., Заер Е.В. Проблемные вопросы определения количества наркотического средства d-лизергид (ЛСД, ЛСД-25) на бумажных носителях // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 4 (107). С. 191, 199.

определить правила квалификации деяния по действующей редакции закона. Задачи исследования: проследить развитие законодательства об ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, установить признаки объекта и предмета посягательства, раскрыть содержание объективной стороны и правил определения размера, охарактеризовать субъективные признаки, выявить условия освобождения от ответственности и критерии отграничения от смежных составов преступления.

Методологическую основу составили диалектический, формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой и статистический методы. Формально-юридический применен при толковании диспозиции и примечаний к статье 228 УК РФ, историко-правовой при характеристике преемственности законодательства, сравнительно-правовой при сопоставлении уголовного запрета с административным, статистический при обработке данных о судимости. Эмпирическую основу составили данные формы № 10-а за 2025 г., обзор судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2024 г., и обзоры Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2026) и № 2 (2026). При толковании использованы правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенные в определениях от 28 января 2021 г. № 37-О и от 27 декабря 2022 г. № 3525-О.

Работа состоит из введения, двух глав с четырьмя параграфами, заключения и списка использованных источников. Первая глава посвящена становлению нормы и признакам предмета, вторая объективной и субъективной сторонам, размерным критериям и вопросам отграничения. Апробация результатов не проводилась.

ГЛАВА 1. ИСТОКИ ЗАПРЕТА И ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТА

1.1. Развитие законодательства о наркотических средствах

Действующая редакция статьи 228 УК РФ сложилась в ходе длительной эволюции: менялись предмет запрета, круг наказуемых действий и способ определения опасности деяния. Определение предмета дано в статье 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Наркотическими средствами она признает вещества синтетического или естественного происхождения и препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Включение производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами, в том числе с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года[1]. Уголовный кодекс 1996 г. собственного перечня не содержал: он опирался на подзаконный перечень, который с 1998 г. утверждает Правительство, и эта конструкция сохранилась до настоящего времени.

Советский период задал вторую черту нормы: разделение оборота по цели. Система противодействия наркомании складывалась сразу после 1917 г. Рост потребления исследователи связывают с Гражданской войной и интервенцией 1918–1922 гг. и с неудовлетворительной охраной границ, из-за которой увеличились поставки кокаина из Финляндии, а принудительное лечение потребителей впервые вошло в уголовный закон с Уголовным кодексом, принятым 22 ноября 1926 г.[2] Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. поместил незаконные действия с наркотическими средствами в главу о преступлениях против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Статья 224 этого Кодекса в редакции, действовавшей до конца 1996 г., строила ответственность по цели и по квалифицирующим

---

[1] О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (в редакции от 27 октября 2025 г.), статья 1.

[2] Милешина Н.А., Потапова Л.А., Кильмяшкина Т.С. Противодействие наркомании в Советской России и СССР (1917–1920-е гг.) // Манускрипт. 2019. Т. 12, вып. 2. С. 32, 34.

признакам. Части первая и вторая охватывали изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта и сам сбыт, части третья и четвертая охватывали те же действия без цели сбыта, без самого сбыта, часть пятая предусматривала нарушение установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки[1]. Действия без цели сбыта наказывались лишением свободы до трех лет, при повторности до пяти лет; сбыт до десяти лет, квалифицированный сбыт от шести до пятнадцати лет.

О преемственности советской конструкции писал В.И. Омигов, готовивший предложения по этим нормам: в Кодекс 1996 г., по его оценке, вошла лишь четверть задуманного, а последующие десять законов внесли более пятидесяти существенных изменений, так и не завершив перестройку[2]. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. воспринял схему: цель сбыта и размер разграничивали части одной статьи. Сбыт и действия без цели сбыта разошлись по разным статьям при реформе 2003 г.: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ изложил статью 228 в новой редакции, дополнив Кодекс статьями 228.1 и 228.2[3]. В редакции 2003 г. статья 228 охватывала только крупный и особо крупный размеры, а крупным признавалось количество, превышающее размер средней разовой дозы потребления в десять и более раз, особо крупным в пятьдесят и более раз.

На первом этапе размеры средних разовых доз утверждало Правительство: постановление от 6 мая 2004 г. определяло их для целей статей 228, 228.1 и 229 УК РФ[4]. Привязка к средней разовой дозе ставила

---

[1] Уголовный кодекс РСФСР: утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу), статья 224.

[2] Омигов В.И. Преемственность в уголовном праве по незаконному обороту наркотиков в России // Юридическая техника. 2011. № 5. С. 340.

[3] О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ.

[4] Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2004 г. № 231 (утратило силу).

квалификацию в зависимость от медицинских представлений о потреблении и не работала для новых синтетических веществ. Ее снял Федеральный закон от 5 января 2006 г. № 11-ФЗ, исключивший дозу из примечания[1]. Размеры в граммах утвердило постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76[2].

Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ распространил статью 228 УК РФ на растения, содержащие наркотические средства, и их части и перестроил ответственность за культивирование. После вступления поправок в силу статья 231 УК РФ наказывает культивирование в крупном размере, а особо крупный размер и совершение группой отнесены к части 2. Нарушения, не содержащие признаков преступления, стали административным правонарушением (статья 10.5.1 КоАП РФ)[3]. Реформа 2012 г. изменила конструкцию: Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ ввел значительный размер, перестроил санкции и дополнил статью 228 частью третьей; новая редакция вступила в силу с 1 января 2013 г.[4] Прежние пороги сохранились, но сменили название: значительный размер героина в 0,5 грамма совпал с прежним крупным, а крупный в 2,5 грамма с прежним особо крупным, установленными постановлением № 76. Новым оказался только верхний порог: особо крупный размер по героину вырос до 1000 граммов, а действующие значения закрепило постановление от 1 октября 2012 г. № 1002.

---

[1] О внесении изменений в статью 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»: Федеральный закон от 5 января 2006 г. № 11-ФЗ.

[2] Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76 (утратило силу).

[3] О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ.

[4] О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ.

Значительный размер по каннабису составил 6 граммов, по гашишу 2 грамма, по N-метилэфедрону и мефедрону 0,2 грамма. Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что часть 1 статьи 228 УК РФ применяется, если значительного размера достигла масса каждого предмета по отдельности, без сложения с другими[1].

Отдельная линия истории связана с обновлением перечня контролируемых веществ. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 распределяет их по четырем спискам. Список I объединяет средства и вещества, оборот которых запрещен; список II средства и вещества с ограниченным оборотом; список III психотропные вещества, к которым допускается исключение некоторых мер контроля; список IV прекурсоры. Для статьи 228 УК РФ значение имеют списки I–III, поскольку их позиции образуют предмет преступления, тогда как список IV остается за ее пределами[2].

Прослеженная история оставляет несколько устойчивых черт. Отсылочное определение предмета сохранялось на всех этапах: уголовный закон ни разу не составил собственного перечня веществ и отсылал к подзаконным актам. Разделение оборота по цели пережило советский период и реформу 2003 г., а центр тяжести постепенно смещался с характера действия на количество вещества. Масса в граммах стала главным признаком, определяющим квалификацию, а источником криминообразующего признака оказалось постановление Правительства. Основание освобождения от ответственности имеет советские корни: примечание к статье 224 УК РСФСР освобождало от ответственности за приобретение, хранение, перевозку и пересылку средств лицо, добровольно их сдавшее. Второе основание касалось того, кто обратился в медицинское учреждение за медицинской помощью в

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 5.

[2] Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (в редакции от 11 июня 2025 г.).

связи с потреблением наркотических средств в немедицинских целях: он освобождался от ответственности за приобретение, хранение, перевозку и пересылку потребленных средств[1].

1.2. Объект и предмет незаконного оборота без цели сбыта

В структуре Кодекса статья 228 УК РФ включена в главу 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» раздела IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». Такое размещение нормы дает традиционную иерархию: родовым объектом называют общественную безопасность и общественный порядок, видовым признают здоровье населения и общественную нравственность, непосредственным считают здоровье населения. Иерархия общепринята, но ее содержание остается неопределенным: законодатель не раскрывает ни понятия здоровья населения, ни границ охраняемого блага. А.В. Мусалева и А.В. Беляков относят отсутствие четкого законодательного закрепления объекта этой группы преступлений к числу дискуссионных аспектов квалификации[2].

В диспозиции предмет описан альтернативно: часть 1 статьи 228 УК РФ называет наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, а также содержащие их растения и части растений. Юридический признак предмета состоит в контролируемости: наркотические средства и психотропные вещества включены в Перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, аналоги воспроизводят их психоактивное действие, а растения и их части отнесены к наркосодержащим;

---

[1] Уголовный кодекс РСФСР: утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу), статья 224, примечание.

[2] Мусалева А.В., Беляков А.В. Спорные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ // Вестник Самарского юридического института. 2022. № 2 (48). С. 59.

понятие аналога дано в статье 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и воспроизведено Пленумом[1].

В той же статье аналоги определены как запрещенные для оборота вещества синтетического или естественного происхождения, не вошедшие в Перечень, но близкие к наркотическим средствам или психотропным веществам по структуре и свойствам и воспроизводящие их психоактивное действие[2]. Размеры аналогов соответствуют размерам средств и веществ, аналогами которых они являются (примечание 3 к статье 228 УК РФ).

Прекурсоры остаются за пределами предмета. Вещества, часто используемые при производстве, изготовлении или переработке наркотических средств и психотропных веществ, включены в Перечень. Ответственность за их незаконные приобретение, хранение и перевозку в крупном размере наступает по статье 228.3 УК РФ, а за производство, сбыт и пересылку в крупном размере по статье 228.4 УК РФ. Разграничение опирается на назначение предмета: прекурсоры служат сырьем для производства, и в диспозиции статьи 228 УК РФ они не названы.

Самостоятельным предметом выступают растения и их части, размер которых исчисляется по особым правилам. Часть 1 статьи 228 УК РФ упоминает только приобретение, хранение и перевозку растений; изготовление и переработка в этой норме отнесены к средствам и веществам. Незаконное культивирование в крупном размере образует состав статьи 231 УК РФ, а при отсутствии признаков преступления влечет административную ответственность по статье 10.5.1 КоАП РФ. Размер растений определяется по их собственной массе, а не по массе содержащегося в них наркотического средства. По делу М. суд первой инстанции принял за предмет тетрагидроканнабинол массой 613

---

[1] Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (в редакции от 11 июня 2025 г.); Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ, статья 1; постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 3.

[2] Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ, статья 1.

граммов и квалифицировал деяние по части 3 статьи 228 УК РФ, тогда как экспертиза установила лишь массу частей конопли после высушивания, 611 граммов, что образует крупный размер, а не особо крупный[1]. Верховный Суд изменил приговор и переквалифицировал содеянное на часть 2 статьи 228 УК РФ.

За пределами предмета остаются и новые потенциально опасные психоактивные вещества. Незаконные действия с ними в целях сбыта, а равно их сбыт образуют состав статьи 234.1 УК РФ, а сами вещества включаются в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых запрещен. Решение о включении принимает федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, он же устанавливает порядок формирования и содержание Реестра[2].

Для определения вида, размера, названия и свойств вещества, способа его изготовления или переработки требуются специальные знания, поэтому суд должен располагать заключениями экспертов или специалистов (пункт 2 постановления Пленума № 14)[3]. По делу К. отсутствие заключений экспертов или специалистов, подтверждавших, что сбытое вещество относится к наркотическим средствам, повлекло отмену приговора в части осуждения за три преступления по части 1 статьи 228.1 УК РФ[4].

Л.А. Слюсар подчеркивает, что судебная химическая экспертиза остается единственным способом установления количественных характеристик предмета[5]. Экспертиза устанавливает свойства вещества. Вопрос о том, образует ли оно предмет преступления, решает суд на основании заключения.

---

[1] Обзор судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2024 г., пункт 2.
[2] Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ, статья 2.2.
[3] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 2.
[4] Обзор судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2024 г., пункт 1.
[5] Слюсар Л.А. Особенности определения значительного, крупного и особо крупного размера наркотических средств и психотропных веществ // Вестник науки. 2025. № 12 (93). Т. 4, ч. 2. С. 151, 154.

Граница с административным правонарушением проходит по размеру: при размере, не достигающем значительного, те же действия влекут ответственность по статье 6.8 КоАП РФ. Иначе решен вопрос о сбыте: основной состав статьи 228.1 УК РФ не связан с размером: передача другому лицу даже небольшого количества образует оконченное преступление[1].

Главная трудность в том, что оба признака определяются через понятия, которых норма не раскрывает. Здоровье населения остается объектом без содержательной характеристики. Предмет очерчен отсылкой: средства и вещества, включенные в Перечень, их аналоги, а также растения и части растений. Вид и размер вещества подтверждает эксперт. Размер растений исчисляется по их массе, а не по массе содержащегося в них вещества. Конструкция нормы выросла из статьи 224 УК РСФСР 1960 г., сохранив разделение оборота по цели и основание освобождения при добровольной сдаче, но существенно изменив способ определения опасности деяния: после отказа от средней разовой дозы в 2006 г. количественные параметры закреплены подзаконным актом. Разграничение с административными правонарушениями проводится по размеру. Количественный признак оказывается центральным для всего состава.

---

[1] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 6.8; Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 228.1; постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункты 5 и 13.1.

ГЛАВА 2. ПРИЗНАКИ ДЕЯНИЯ И ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ

2.1. Формы деяния, момент окончания и размер предмета

Объективная сторона описана как совершение хотя бы одного из пяти альтернативных действий: приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки. Для растений и их частей перечень уже: часть 1 статьи 228 УК РФ говорит только о приобретении, хранении и перевозке. Состав по конструкции формальный: последствия находятся за пределами объективной стороны. Приобретение принято считать оконченным с момента перехода предмета в фактическое владение виновного, хранится же вещество до момента пресечения владения или явки лица с повинной[1]. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за изготовление и переработку как за оконченное преступление наступает с момента получения готовых к использованию и употреблению средств или веществ в значительном размере либо при повышении их концентрации в препарате путем рафинирования или смешивания[2].

Пункт 6 постановления Пленума № 14 относит к приобретению получение вещества любым способом: покупку, дарение, взаиморасчет за проделанную работу или оказанную услугу, в уплату долга, обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного либо сбор дикорастущих растений и их частей, включенных в Перечень[3]. Присвоение найденного свертка с веществом Верховный Суд в обзоре № 1 (2026) признал приобретением[4]. Хранением Пленум называет незаконное владение веществом, в том числе для личного потребления, включая содержание его при себе, в помещении, тайнике либо

---

[1] Афанасьева А.А. К вопросу об объективной стороне составов, предусмотренных статьей 228 УК РФ // Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96). С. 73.

[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 11.

[3] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 6.

[4] Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2026): утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 марта 2026 г., пункт 29.

ином месте. Сколько времени длилось владение, правового значения не имеет[1].

Перевозкой считается умышленное перемещение вещества без цели сбыта из одного места в другое: на транспорте любого вида, с использованием объекта, применяемого в качестве перевозочного средства, включая перемещение в границах одного населенного пункта. Перевозкой признается и перемещение, совершенное в нарушение общего порядка перевозки, установленного статьей 21 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»[2]. От хранения перевозка отличается перемещением в пространстве, а от пересылки тем, что вещество перемещает лицо либо транспортное средство под его контролем. При пересылке предмет движется без непосредственного участия лица в самом процессе перемещения. Д.В. Токманцев обращает внимание на промежуточную ситуацию: если умысел направлен на владение веществом в пути, а не на его доставку в другое место, содеянное остается хранением, и признак перевозки вменять нельзя[3]. Верховный Суд уточнил, что получение почтового отправления с психотропным веществом охватывается объективной стороной пересылки (статья 228.1 УК РФ) и не образует совокупности с незаконным приобретением без цели сбыта по статье 228 УК РФ[4].

Под изготовлением понимаются умышленные действия, в результате которых из наркосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ получено готовое к использованию и потреблению средство[5]. Переработка означает рафинирование, то есть очистку от посторонних примесей, повышение концентрации вещества в смеси, а также смешивание с

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 7.
[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 8.
[3] Токманцев Д.В. К вопросу о квалификации преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2023. № 3 (52). С. 86.
[4] Обзор судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2024 г., пункт 8.
[5] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 9.

другими фармакологическими активными веществами ради повышения активности или усиления действия на организм. Пленум оговорил, что измельчение, высушивание или растирание растений и их частей, а равно растворение средств в воде, не сопровождаемое выпариванием, рафинированием, возгонкой и подобными приемами, не образуют ни изготовления, ни переработки, если химическая структура вещества не меняется[1].

Центральным для квалификации остается размер. Примечание 2 к статье 228 УК РФ предусматривает, что значительный, крупный и особо крупный размеры утверждаются Правительством Российской Федерации, а примечание 3 приравнивает размеры аналогов к размерам средств и веществ, аналогами которых они являются. Действующие значения установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002. Для героина они составляют 0,5, 2,5 и 1000 граммов, для каннабиса (марихуаны) 6, 100 и 100 000 граммов, для гашиша 2, 25 и 10 000 граммов. Для мефедрона и N-метилэфедрона установлены значения 0,2, 1 и 200 граммов, для метамфетамина 0,3, 2,5 и 500 граммов. Для d-лизергида порог равен 0,0001, 0,005 и 0,1 грамма, для растения конопли 6, 100 и 100 000 граммов, для мака снотворного 20, 500 и 100 000 граммов[2].

Исчисление массы подчинено примечаниям к таблице и разъяснениям Пленума. Количество позиций, отмеченных сноской о высушивании, определяется после высушивания до постоянной массы при температуре от 110 до 115 градусов Цельсия, а сноска о смесях распространяет размеры на смеси и препараты. Количество веществ списка I, находящихся в жидкостях и растворах, определяется по массе сухого остатка после высушивания при

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 10.

[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (в редакции от 11 июня 2025 г.), списки I и II и размеры для растений.

температуре от 70 до 110 градусов[1]. Порядок исчисления зависит от списка. Если средство списка II или III, не выделенное сноской, находится в смеси с нейтральным наполнителем, его размер определяют без учета количества наполнителя. Для средства списка I, а равно для позиций списков II и III, выделенных сноской, действует обратное правило: размер определяется весом всей смеси. Когда смесь содержит несколько средств, количество определяют по весу всей смеси, но по тому средству, для которого установлен наименьший размер. При отнесении смеси с наполнителем к размерной категории Пленум требует учитывать возможность ее использования для немедицинского потребления[2].

Конституционный Суд Российской Федерации подтвердил допустимость такого подхода, рассматривая жалобу, в которой изъятая масса включала нейтральный наполнитель, а психотропным веществом был амфетамин списка I. Суд указал, что в список I включены все смеси, в состав которых входят вещества этого списка, независимо от их количества, поэтому смесь признается контролируемой безотносительно к доле чистого компонента[3].

Д.В. Токманцев приводит пример из практики: Судебная коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда переквалифицировала действия Р. с части 2 на часть 1 статьи 228 УК РФ, поскольку изъятая смесь марихуаны с луковой шелухой, корой деревьев, насекомыми, ватой и полимерной пленкой не могла быть использована для немедицинского потребления[4]. По его наблюдению, в литературе правило о весе всей смеси критикуют, поскольку степень опасности такой смеси определяет «чистый» вес вещества. Отсюда следует различие, не выводимое из текста закона: одно и то же количество

---

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002, примечание к списку I и сноски к таблице.

[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 4.

[3] Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 37-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шемякина Е.Ю.

[4] Токманцев Д.В. К вопросу о смесях наркотических средств // Современное право. 2017. № 5. С. 81–85.

активного компонента в смеси влечет разные последствия в зависимости от списка.

Наибольшие трудности вызывает определение массы веществ, нанесенных на носитель. С.Е. Лебеденко и Е.В. Заер на примере d-лизергида, распространяемого на бумажных марках, показывают, что при экстракции универсальным растворителем в сухой остаток попадают красители, оптические отбеливатели и компоненты проклейки бумаги. Полученная масса превышает массу самого вещества. В приведенном ими деле сухой остаток экстракта составил 0,0002 грамма, и такая масса была признана значительным размером[1]. При порогах 0,0001 и 0,1 грамма примесь в остатке способна сместить размерную категорию, поэтому авторы предлагают дополнить список I примечанием о способе определения массы для бумажных носителей. В обзоре № 2 (2026) Верховный Суд указал, что предписаний об учете бумажного носителя нет, а размер марок исчисляется по массе самого вещества[2].

В отношении жидкостей Верховный Суд ориентирует суды на массу сухого остатка и оговаривает, что к смесям это правило не применяется. В конкретном деле пригодность жидкости для немедицинского потребления не выяснялась: установлено ее использование в производстве наркотических средств[3].

От размера зависит и категория преступления: по части 1 деяние относится к небольшой тяжести, по части 2 к тяжким, по части 3 к особо тяжким, а от категории зависят сроки давности и правила назначения наказания по совокупности[4]. Санкция части 1 альтернативна: штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода за период до трех

---

[1] Лебеденко С.Е., Заер Е.В. Проблемные вопросы определения количества наркотического средства d-лизергид (ЛСД, ЛСД-25) на бумажных носителях // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 4 (107). С. 196–197, 199.

[2] Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2026): утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 1 июля 2026 г., пункт 31.

[3] Обзор судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2024 г., пункт 3.

[4] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 15.

месяцев, обязательные и исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы до трех лет. В частях 2 и 3 основным наказанием служит только лишение свободы: от трех до десяти и от десяти до пятнадцати лет[1].

Формы деяния и размер дают четыре вывода. Объективная сторона охватывает пять действий с веществами и три действия с растениями. Приобретение оканчивается переходом вещества во владение лица, хранение продолжается до пресечения такого владения, а изготовление и переработка завершаются получением средства в значительном размере. Размер служит криминообразующим и квалифицирующим признаком, его значения установлены подзаконным актом, а исчисление подчинено правилам высушивания, определения сухого остатка и учета смесей. Наиболее уязвимыми остаются смеси, растворы и вещества на носителях, где расхождение методик меняет категорию преступления.

2.2. Субъективные признаки, освобождение и отграничение

Субъект преступления общий: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет[2]. Пониженный возраст по части 2 статьи 20 УК РФ здесь не применяется: из наркопреступлений в перечне этой части названо только хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229 УК РФ)[3]. При совершении деяния группой участник, не достигший шестнадцати лет, ответственности не подлежит, а взрослый, использовавший его, признается посредственным исполнителем (часть 2 статьи 33 УК РФ)[4].

Деяние совершается с прямым умыслом: лицо осознает общественную опасность своих действий и желает их совершить. Конституционный Суд Российской Федерации указал, что статья 228 УК РФ предполагает ответственность как при определенном, так и при неопределенном умысле:

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 228, части 1–3.

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации, статьи 19 и 20.

[3] Уголовный кодекс Российской Федерации, часть 2 статьи 20.

[4] Уголовный кодекс Российской Федерации, часть 2 статьи 33.

лицо, действуя умышленно, должно осознавать свойства средств и веществ, хотя может не знать точный вес (размер) или химическую формулу, и, получая их во владение, соглашается со всем объемом приобретаемого[1]. Цель сбыта в состав не входит: ее отсутствие отграничивает статью 228 от статьи 228.1 УК РФ.

Направленность умысла устанавливается по совокупности обстоятельств. Среди обстоятельств, свидетельствующих об умысле на сбыт, Пленум называет приобретение, изготовление, переработку, хранение или перевозку лицом, которое само эти средства не употребляет, количество (объем) вещества, размещение в удобной для сбыта расфасовке и наличие договоренности с потребителями. Перечень остается открытым[2]. В обзоре судебной практики Верховный Суд указал, что о сбыте свидетельствуют количество вещества, образующее крупный размер и расфасованное для передачи, и результаты оперативно-розыскных мероприятий; наркотическая зависимость лица сама по себе не исключает умысла на сбыт[3]. Однако ни один из перечисленных признаков не предрешает вывода: количество может объясняться закупкой на будущее, расфасовка удобством личного потребления.

М.А. Дворжицкая и Е.А. Писаревская предлагают оценивать объем по количеству, необходимому для личного употребления, и делать вывод по совокупности обстоятельств, а не по одному из них: приобретать, хранить и перевозить может и лицо, употребляющее средство[4]. А.В. Мусалева и А.В.

---

[1] Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. № 3525-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ларионова А.С.

[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 13.

[3] Обзор судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2024 г., пункт 5.

[4] Дворжицкая М.А., Писаревская Е.А. Разграничение хранения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов от покушения на их сбыт по субъективной стороне: мониторинг правоприменения // Вестник экономики и права. 2026. № 113. С. 205, 210.

Беляков отмечают смежную трудность: отграничение сбыта от пособничества требует анализа ряда объективных обстоятельств[1].

Приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку с целью последующей передачи Верховный Суд оценивает как покушение на сбыт, если лицо по не зависящим от него обстоятельствам не передало средства приобретателю: по пункту 13.2 постановления Пленума совершенное составляет лишь часть объективной стороны сбыта[2]. Для бесконтактного сбыта правило важно: передача возможна любым способом, включая сообщение о месте хранения либо закладку, а оконченным сбыт признается после всех действий по передаче независимо от получения приобретателем[3]. Н.Б. Гулиева, Р.Г. Драпезо и В.Н. Шелестюков изучили более четырехсот приговоров по делам о бесконтактном сбыте (статья 228.1 УК РФ): из 76 дел с применением мессенджеров апелляция оставила приговор без изменения в 81,6 % случаев, а в 18,4 % исключила квалифицирующий признак применения сети Интернет[4].

Примечание 1 к статье 228 УК РФ требует совокупности двух условий: добровольной сдачи средств, веществ, растений или их частей и активного способствования раскрытию или пресечению преступлений, изобличению лиц, их совершивших, и обнаружению имущества, добытого преступным путем[5]. Пленум разъясняет, что добровольная сдача означает выдачу представителям власти при наличии у лица реальной возможности распорядиться средствами иным способом, а выдача при задержании или при следственных действиях

---

[1] Мусалева А.В., Беляков А.В. Спорные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ // Вестник Самарского юридического института. 2022. № 2 (48). С. 59.

[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 13.2.

[3] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 13.1.

[4] Гулиева Н.Б., Драпезо Р.Г., Шелестюков В.Н. Бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ через Интернет: судебная практика Кемеровской области // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2020. Т. 11, вып. 2. С. 353, 361.

[5] Уголовный кодекс Российской Федерации, примечание 1 к статье 228.

основанием для освобождения не служит[1]. Норма сформулирована императивно: закон указывает, что лицо освобождается, а не что оно может быть освобождено, тогда как Пленум описывает освобождение как возможное при совокупности обоих условий[2].

Применению примечания не препятствует и досудебное соглашение о сотрудничестве, если лицо добровольно сдало средства, приобретенные и хранимые без цели сбыта[3].

А.Г. Антонов, разобрав практику, приходит к выводу, что ситуаций для применения примечания не существует: обнаружение предметов неизбежно, выдача оказывается вынужденной, а норма требует переосмысления[4]. Е.Н. Курилова и Н.Б. Кутергин предлагают внести в примечание разъяснения и закрепить понятия реальной возможности распорядиться средствами иным способом и момента задержания ради единства правоприменительного подхода[5]. Оба вывода касаются одного и того же пробела: закон описывает добровольность через результат, а не через условия волеизъявления.

По статье 82.1 УК РФ отсрочка распространяется на осужденного к лишению свободы, впервые совершившего преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228, частью 1 статьи 231 или статьей 233 УК РФ, если он признан больным наркоманией и изъявил желание пройти лечение, а также медицинскую и социальную реабилитацию; срок отсрочки не более пяти лет. Срок лечения конкретного больного определяется в заключении эксперта[6].

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 19.

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации, примечание 1 к статье 228; постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 19.

[3] Обзор судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2024 г., пункт 13.

[4] Антонов А.Г. Может ли быть добровольной выдача наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества? // Криминалистъ. 2021. № 2 (35). С. 3.

[5] Курилова Е.Н., Кутергин Н.Б. Проблемные вопросы правовой регламентации добровольной выдачи наркотических средств // Legal Concept. 2024. Т. 23, № 1. С. 150.

[6] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 35.2.

Впервые совершившим преступление лицо признается по правилам пункта 2 постановления Пленума № 19[1]. Кроме того, отсрочка не предоставляется, если помимо преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, лицо совершило иное преступление[2]. При отказе от лечения или уклонении от него после предупреждения контролирующего органа суд по его представлению отменяет отсрочку и направляет лицо для отбывания наказания. Совершение в период отсрочки нового преступления влечет назначение наказания по правилам статьи 70 УК РФ[3]. При объективно подтвержденной ремиссии не менее двух лет после лечения и реабилитации суд освобождает осужденного от отбывания наказания[4]. С.М. Мальков относит статью 82.1 УК РФ к компромиссным нормам, нацеленным на противодействие уличной наркомании. Практика почти отсутствует: в 2019 и 2020 гг. отсрочка предоставлена 32 лицам ежегодно, за первое полугодие 2021 г. восьми, поэтому он предлагает распространить ее и на общеуголовные преступления[5].

Механизм добавляет статья 72.1 УК РФ: при назначении штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных либо исправительных работ или ограничения свободы суд может возложить на больного наркоманией обязанность пройти лечение и реабилитацию[6]. Наличие заболевания устанавливает судебно-психиатрическая экспертиза: ее заключение должно содержать вывод о наличии или отсутствии диагноза «наркомания», а также о медицинских противопоказаниях к лечению[7].

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 35.2; постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19, пункт 2.
[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 35.2.
[3] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 82.1, части 2 и 5.
[4] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 82.1, часть 3.
[5] Мальков С.М. Уголовно-правовой компромисс в противодействии наркопреступности // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 1 (46). С. 74, 79.
[6] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 72.1.
[7] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 35.1; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, пункт 3.2 статьи 196.

От статьи 230 УК РФ деяние отличается тем, что склонение предполагает воздействие на волю другого лица, тогда как статья 228 УК РФ охватывает действия с веществом. Если склонение сопровождалось сбытом либо помощью в приобретении, хранении, изготовлении, переработке, перевозке, пересылке, хищении или вымогательстве, содеянное квалифицируется по совокупности со статьями 228, 228.1 или 229 УК РФ[1]. От статьи 231 УК РФ деяние отличает предмет: приобретение и хранение собранных растений и их частей охватываются статьей 228 УК РФ, а культивирование в крупном размере подпадает под статью 231 УК РФ. Сильнодействующие и ядовитые вещества не входят в число наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, поэтому их оборот в целях сбыта влечет ответственность по статье 234 УК РФ, а оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ по статье 234.1 УК РФ[2].

Из разбора субъективных признаков и оснований освобождения следуют пять выводов. Ответственность наступает с шестнадцати лет: пониженный возраст по части 2 статьи 20 УК РФ здесь не применяется. Умысел может быть определенным и неопределенным. Направленность на сбыт доказывается совокупностью признаков, ни один из которых не имеет решающего значения. Освобождение по примечанию 1 требует добровольной сдачи и активного способствования раскрытию преступлений; изъятие при задержании сдачей не считается, а досудебное соглашение не препятствует. Цель сбыта отделяет деяние от статьи 228.1 УК РФ. От статей 230, 231, 234 и 234.1 УК РФ его отграничивают характер действия и свойства предмета. Отсрочка по статье 82.1 УК РФ применяется редко: компромисс, заложенный в норме, невостребован.

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, пункт 27.

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации, статьи 231, 234 и 234.1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование позволяет сформулировать итоговые положения об уголовно-правовой характеристике преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.

Норма унаследовала от статьи 224 УК РСФСР 1960 г. разделение ответственности по цели сбыта и освобождение при добровольной сдаче, тогда как критерий опасности деяния изменился по существу. Реформа 2003 г. разделила прежний состав между тремя статьями, реформа 2012 г. ввела значительный размер и заменила показатели постановления 2006 г., которое знало только крупный и особо крупный размеры, значениями постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002: для героина они составляют 0,5, 2,5 и 1000 граммов.

Предмет статьи 228 УК РФ определен отсылкой к Перечню: закон перечисляет предметы, но их признаков не раскрывает. Прекурсоры и новые потенциально опасные психоактивные вещества выведены за его пределы: первые при крупном размере подпадают под статьи 228.3 и 228.4 УК РФ, вторые под статью 234.1 УК РФ. Свойства вещества и его размер подтверждает экспертиза, а отнесение к предмету остается оценкой суда; для растений установлены отдельные размеры, исчисляемые по их массе.

Диспозиция называет пять форм деяния, применимых к средствам и веществам, тогда как в отношении растений закон ограничивается приобретением, хранением и перевозкой. Момент окончания зависит от формы: приобретение завершается переходом вещества во владение, хранение носит длящийся характер, изготовление и переработка предполагают получение средства в значительном размере. Количественный признак выполняет две функции: отграничивает проступок от преступления и разделяет части статьи, а переход от части 1 к части 3 меняет категорию деяния с небольшой тяжести на особо тяжкую. Масса исчисляется с учетом высушивания, сухого остатка жидкостей, веса всей смеси для списка I и позиций, отмеченных сноской о смесях, без наполнителя для остальных позиций списков II и III.

Возраст ответственности по статье 228 УК РФ общий: пониженный порог, установленный для отдельных составов, здесь не действует. Направленность умысла устанавливают по количеству, расфасовке, отсутствию личного потребления и договоренностям с приобретателями. Освобождение по примечанию 1 возможно лишь при совпадении двух условий и не зависит от процессуальной формы сотрудничества со следствием; изъятие средств при задержании добровольной сдачей не признается. Смежные составы отграничиваются целью сбыта и характером действия, а отсрочка по статье 82.1 УК РФ, по данным С.М. Малькова, востребована слабо.

По итогам разбора можно внести три предложения. Примечание к списку I постановления № 1002 стоит дополнить указанием на порядок определения массы вещества, нанесенного на бумажный носитель: действующая методическая база не обеспечивает единства экспертных выводов по бумажным маркам, а Верховный Суд признал отсутствие нормативного регулирования. Примечание 1 к статье 228 УК РФ целесообразно дополнить определениями реальной возможности распорядиться средствами иным способом и момента задержания: это снимет расхождение нормы и практики. Наконец, правила исчисления размера смесей нуждаются в унификации: из-за различия между списком I и списками II и III одно и то же количество активного компонента влечет разные последствия.

Материалы работы могут быть использованы при подготовке к занятиям по дисциплине «Уголовное право». За рамками остались вопросы квалификации сбыта, соучастия и назначения наказания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 02.11.2026).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 02.11.2026).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 02.11.2026).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 02.11.2026).
5. Уголовный кодекс РСФСР: утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу) // Контур.Норматив. URL: https://normativ.kontur.ru/document?documentId=19419&moduleId=1 (дата обращения: 02.11.2026).
6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126740/ (дата обращения: 02.11.2026).
7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры:

Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100518/ (дата обращения: 02.11.2026).

8. О внесении изменений в статью 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»: Федеральный закон от 5 января 2006 г. № 11-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57224/ (дата обращения: 02.11.2026).
9. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45408/ (дата обращения: 02.11.2026).
10. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (в редакции от 27 октября 2025 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ (дата обращения: 02.11.2026).
11. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 (в редакции от 11 июня 2025 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-01102012-n-1002/ (дата обращения: 02.11.2026).
12. Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76 (утратило силу) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-07022006-n-76/ (дата обращения: 02.11.2026).

13. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 (в редакции от 11 июня 2025 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30061998-n-681/ (дата обращения: 02.11.2026).
14. Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 6 мая 2004 г. № 231 (утратило силу) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-06052004-n-231/ (дата обращения: 02.11.2026).
15. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 11 июня 2025 г. № 880 // Правительство РФ. URL: http://government.ru/docs/all/159500/ (дата обращения: 02.11.2026).
16. Определение Конституционного Суда РФ от 28 января 2021 г. № 37-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шемякина Е.Ю. // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28012021-n-37-o/ (дата обращения: 02.11.2026).
17. Определение Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2022 г. № 3525-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ларионова

А.С. // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-27122022-n-3525-o/ (дата обращения: 02.11.2026).

18. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61074/ (дата обращения: 02.11.2026).
19. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 (в редакции от 29 ноября 2016 г.) // Контур.Норматив. URL: https://normativ.kontur.ru/document?documentId=284020&moduleId=1 (дата обращения: 02.11.2026).

Учебная, научная литература

20. Антонов А.Г. Может ли быть добровольной выдача наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества? // Криминалистъ. 2021. № 2 (35). С. 3–7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mozhet-li-byt-dobrovolnoy-vydacha-narkoticheskih-sredstv-psihotropnyh-veschestv-ili-ih-analogov-a-takzhe-rasteniy-soderzhaschih (дата обращения: 02.11.2026).
21. Афанасьева А.А. К вопросу об объективной стороне составов, предусмотренных статьей 228 УК РФ // Вестник магистратуры. 2019. № 9-2 (96). С. 72–75. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-obektivnoy-storone-sostavov-predusmotrennyh-statiey-228-uk-rf (дата обращения: 02.11.2026).

22. Гулиева Н.Б., Драпезо Р.Г., Шелестюков В.Н. Бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ через Интернет: судебная практика Кемеровской области // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2020. Т. 11, вып. 2. С. 353–367. URL: https://lawjournal.spbu.ru/article/view/4906 (дата обращения: 02.11.2026).
23. Дворжицкая М.А., Писаревская Е.А. Разграничение хранения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов от покушения на их сбыт по субъективной стороне: мониторинг правоприменения // Вестник экономики и права. 2026. № 113. С. 202–213. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razgranichenie-hraneniya-narkoticheskih-sredstv-psihotropnyh-veschestv-i-ih-analogov-ot-pokusheniya-na-ih-sbyt-po-subektivnoy (дата обращения: 02.11.2026).
24. Курилова Е.Н., Кутергин Н.Б. Проблемные вопросы правовой регламентации добровольной выдачи наркотических средств // Legal Concept. 2024. Т. 23, № 1. С. 149–155. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-voprosy-pravovoy-reglamentatsii-dobrovolnoy-vydachi-narkoticheskih-sredstv (дата обращения: 02.11.2026).
25. Лебеденко С.Е., Заер Е.В. Проблемные вопросы определения количества наркотического средства d-лизергид (ЛСД, ЛСД-25) на бумажных носителях // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 4 (107). С. 190–202. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-voprosy-opredeleniya-kolichestva-narkoticheskogo-sredstva-d-lizergid-lsd-lsd-25-na-bumazhnyh-nositelyah (дата обращения: 02.11.2026).
26. Мальков С.М. Уголовно-правовой компромисс в противодействии наркопреступности // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 1 (46). С. 74–80. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

ugolovno-pravovoy-kompromiss-v-protivodeystvii-narkoprestupleniyam (дата обращения: 02.11.2026).

27. Милешина Н.А., Потапова Л.А., Кильмяшкина Т.С. Противодействие наркомании в Советской России и СССР (1917–1920-е гг.) // Манускрипт. 2019. Т. 12, вып. 2. С. 32–35. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-narkomanii-v-sovetskoy-rossii-i-sssr-1917-1920-e-gg (дата обращения: 02.11.2026).
28. Мусалева А.В., Беляков А.В. Спорные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ // Вестник Самарского юридического института. 2022. № 2 (48). С. 59–65. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spornye-voprosy-kvalifikatsii-prestupleniy-predusmotrennyh-statyami-228-i-228-1-uk-rf (дата обращения: 02.11.2026).
29. Омигов В.И. Преемственность в уголовном праве по незаконному обороту наркотиков в России // Юридическая техника. 2011. № 5. С. 340–342. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preemstvennost-v-ugolovnom-prave-po-nezakonnomu-oborotu-narkotikov-v-rossii (дата обращения: 02.11.2026).
30. Слюсар Л.А. Особенности определения значительного, крупного и особо крупного размера наркотических средств и психотропных веществ // Вестник науки. 2025. № 12 (93). Т. 4, ч. 2. С. 151–159. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-opredeleniya-znachitelnogo-krupnogo-i-osobo-krupnogo-razmera-narkoticheskih-sredstv-i-psihotropnyh-veschestv (дата обращения: 02.11.2026).
31. Токманцев Д.В. К вопросу о квалификации преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2023. № 3 (52). С. 85–93. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

k-voprosu-o-kvalifikatsii-prestupleniy-predusmotrennyh-statiey-228-uk-rf (дата обращения: 02.11.2026).

32. Токманцев Д.В. К вопросу о смесях наркотических средств // Современное право. 2017. № 5. С. 81–85. URL: https://sovpravo.press/stati/k-voprosu-o-smesyah-narkoticheskih-sredstv/ (дата обращения: 02.11.2026).

Эмпирические материалы

33. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2026): утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 25 марта 2026 г. // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/sud/obzor-sudebnoi-praktiki-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-n-1-2026/ (дата обращения: 02.11.2026).
34. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2026): утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 1 июля 2026 г. // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/sud/postanovlenie-prezidiuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-01072026-n-18a2026/ (дата обращения: 02.11.2026).
35. Обзор судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 26 июня 2024 г. (в редакции от 22 декабря 2025 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/sud/obzor-sudebnoi-praktiki-po-delam-o-prestupleniiakh-sviazannykh-s-nezakonnym-oborotom-narkoticheskikh-sredstv-psikhotropnykh-veshchestv-i-ikh-analogov/ (дата обращения: 02.11.2026).
36. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса РФ (форма № 10-а) за 2025 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2025_all/k3-svod_vse_sudy-2025.xls (дата обращения: 02.11.2026).